銀行法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、銀行業の健全な運営、預金者の保護及び金融円滑化の確保に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　銀行に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「銀行業」とは、預金の受入れと資金の貸付けを併せ行い、又は為替取引を行う営業をいう。

2　この法律において「自己資本比率」とは、保有資産の信用リスク等に対して銀行が保有すべき自己資本の比率をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、銀行業の健全な運営、預金者の保護及び金融円滑化の確保に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

金融庁長官及び財務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、金融庁長官及び財務大臣が管理統理する。

2　金融庁長官及び財務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　金融庁長官及び財務大臣は、銀行業の健全な運営、預金者の保護及び金融円滑化の確保に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

金融庁長官及び財務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

金融庁長官及び財務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

金融庁長官及び財務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　金融庁長官及び財務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　金融庁長官及び財務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　金融庁長官及び財務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　銀行の免許及び資本金基準

第1条

銀行業は、金融庁長官の免許を受けた株式会社でなければ、これを営むことができない。

第2条

申請者の財産的基礎、人的構成及び事業計画の確実性を厳格に審査する。

第3条

銀行の資本金の額は、政令で定める基準（二十億円）以上でなければならない。

第4条

銀行は、その商号中に「銀行」という文字を用いなければならない。

第5条

銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行と誤認させる文字を用いてはならない。

第6条

銀行が支店その他の営業所を新設、移転又は廃止するときは、認可を受けなければならない。

第7条

外国銀行が国内に支店を設置するときは、国内銀行と同様の免許を受けなければならない。

第8条

銀行が資本金の額の変更その他定款の重要事項を変更するときは、認可を要する。

第9条

　銀行の総議決権の二十パーセント以上を保有する主要株主は、適格性の審査認可を受けなければならない。

第10条

　銀行の常務に従事する取締役は、金融庁長官の承認がなければ他の営利企業の常務に従事できない。

第4章　業務の範囲及び固有業務

第1条

銀行は、預金の受入れ、資金の貸付け、手形の割引及び為替取引を専業とする。

第2条

債務の保証、手形の引受け、有価証券の売買、信託業務の代理等を付随業務として行うことができる。

第3条

銀行は、この法律で認められた業務以外の一般商工業を営んではならない。

第4条

銀行が子会社とすることができる法人の範囲は、金融関連業務を営む会社に厳格に限定される。

第5条

同一の個人又は法人に対する信用供与の額は、自己資本の一定割合（二十五％）を超えてはならない。

第6条

銀行の取締役その他の役員に対する貸付けは、公正な市場条件によらなければならない。

第7条

銀行の休業日は、日曜日その他政令で定める日に限られ、営業時間は利用者の便宜を考慮しなければならない。

第8条

天災その他の事由により臨時休業するときは、直ちに店頭に掲示し当局に届け出なければならない。

第9条

口座開設にあたっては、マネーローンダリング防止のため厳格な本人確認を行わなければならない。

第10条

銀行職員は、顧客の取引及び資産状況に関する秘密を厳格に保持しなければならない。

第5章　財務健全性及び会計基準

第1条

銀行は、国際統一基準又は国内基準に基づく所要の自己資本比率を維持しなければならない。

第2条

自己資本比率が基準を下回った銀行に対し、金融庁長官は経営改善計画の提出又は配当制限を命ずる。

第3条

銀行は、定期的に保有債権の回収可能性を厳格に自己査定し、十分な貸倒引当金を計上しなければならない。

第4条

破産更生債権、危険債権等の資産査定結果を毎期公表しなければならない。

第5条

剰余金の配当をするときは、資本金に達するまで配当額の五分の一を利益準備金として積み立てる。

第6条

銀行の事業年度は一年とし、貸借対照表及び損益計算書を作成し公表しなければならない。

第7条

毎事業年度終了後、詳細な業務報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

第8条

業務及び財産の状況を記載した説明書類を各営業所に備え置き、一般の縦覧に供しなければならない。

第9条

銀行は、特定の顧客に対し、不当な利益供与又は損失補填を行ってはならない。

第10条

法令遵守、リスク管理及び内部監査のための確固たる組織体制を構築しなければならない。

第6章　監督、早期警戒及び破綻処理

第1条

金融庁の検査官は、銀行の営業所に立ち入り、資産内容、システム及び融資書類を綿密に検査する。

第2条

経営の健全性が著しく損なわれるおそれがあるときは、業務の改善命令を発する。

第3条

重大な法令違反があるときは、銀行免許を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。

第4条

預金の払戻しを停止するおそれがある銀行に対し、預金保険法に基づく破綻処理手続を開始する。

第5条

破綻した銀行に対し、業務及び財産の管理を行わせる金融整理管財人を選任する。

第6条

一預金者当たり元本千万円及びその利息を預金保険により全額保護する。

第7条

破綻銀行の健全な預金及び貸出資産を承継銀行（ブリッジバンク）に引き継がせる。

第8条

システミックリスクを回避するため、大統領の承認を得て破綻銀行の株式を全量強制取得し一時国有化できる。

第9条

信用秩序の維持のため緊急の必要があるときは、議会の議決に基づき公的資金を資本注入できる。

第10条

破綻の原因となった旧役員に対し、損害賠償請求訴訟を提起し、背任等の刑事責任を告発する。

第7章　銀行持株会社及び金融グループ規制

第1条

　銀行を子会社とする銀行持株会社を設立しようとするときは、金融庁長官の認可を受けなければならない。

第2条

　銀行持株会社は、子会社の経営管理及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

第3条

　銀行持株会社グループ全体としての連結自己資本比率を規制基準以上に維持しなければならない。

第4条

　銀行とその親会社又は兄弟会社との間の不公正な取引及び利益移転を禁止する。

第5条

　金融庁は、銀行持株会社及びその子会社に対しても直接立入検査を行う権限を有する。

第6条

　外国の金融グループが国内銀行を傘下に収める場合の適格性を厳格に審査する。

第7条

　銀行は、指定紛争解決機関との間で契約を締結し、顧客との紛争の迅速な解決に応じなければならない。

第8条

十年以上取引のない預金は、預金保険機構に移管し、公益的民間活動への助成に活用する。

第9条

銀行相互の合併又は営業の全部の譲渡は、金融庁長官の事前認可を受けなければ効力を生じない。

第10条

複雑な金融商品の販売にあたっては、預金者に対し元本割れリスク等を誠実に説明しなければならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　金融庁長官及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　金融庁長官及び財務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　金融庁長官及び財務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　金融庁長官及び財務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

金融庁長官及び財務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

金融庁長官及び財務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

金融庁長官及び財務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

　金融庁長官及び財務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

金融庁長官及び財務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。